

1501113-38.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto qualificado, devendo, portanto, ser decotada.

Foi fixada a tese:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

As qualificadoras disciplinadas nos incisos I e IV ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501113-38.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501113-38.2022.8.26.0617 2022/000727

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DA SILVA MOREIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ROBERTA DE ALMEIDA MARCONDES, RODRIGO DA SILVA MOREIRA e GEOVAN EDUARDO DOMINGOS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, e artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 06.08.2022, por volta das 03h00min, na loja "Arco Íris", localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1.000, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos entre si e com outro indivíduo não identificado, cada um deles fazendo sua a ação do outro, durante o repouso noturno, subtraíram para si, R\$ 10.000,00 em mercadorias diversas, pertencentes ao

mencionado estabelecimento comercial, tendo o crime se consumado.

Consta, ainda, que, no dia 09.08.2022, por volta de 01h40min, no mesmo estabelecimento comercial supracitado, ROBERTA DE ALMEIDA MARCONDES, RODRIGO DA SILVA MOREIRA e GEOVAN EDUARDO DOMINGOS DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos entre si e com outro indivíduo não identificado, cada um deles fazendo sua a ação do outro, durante o repouso noturno, subtraíram, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, 03 malas, 06 cortadores de unha, 14 caixas de piercing, 02 curvadores de cílios, 12 viseiras, 01 fone de ouvido, 08 frascos de perfumes, 02 relógios de pulso, 04 baterias recarregáveis, 04 caixas de som portátil, 14 cabos USB, 36 carregadores de celular, 38 cintos, 30 carteiras, 47 shampoos, condicionadores e outros produtos de higiene pessoal, 19 estojos de maquiagem e 01 bicicleta, bens avaliados no total de R\$ 4.000,00, pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial, tendo o crime se consumado.

Recebida a denúncia em 17.08.2022 (fl. 100), os réus foram citados pessoalmente (fls. 127, 129, 133), apresentando defesa (fl. 137).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 138), foi colhida a prova oral e os réus interrogados (arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência em parte, condenando-se ROBERTA em relação ao delito perpetrado no dia 09.08, absolvendo-a quanto ao crime precedente, e condenando-se os corréus nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, por sua vez, buscou sua absolvição dos réus, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa quanto ao segundo crime; a fixação da pena-base no mínimo legal; a consideração da confissão; a fixação de regime inicial diverso do mais gravoso; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; e o direito de apelar em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A acusada ROBERTA, interrogada em juízo, confessou a prática do furto perpetrado no dia 09.08.22, negando ter participado do precedente. Estava consumindo crack com os corréus, que lhe disseram que havia "uma fita dada". Aceitou participar da empreitada para comprar mais droga, ficando do lado de fora, sendo-lhe passada uma mochila cujo conteúdo desconhecia (arquivo digital).

RODRIGO e GEOVAN, a seu turno, confessaram a prática de ambos os furtos, perpetrados tal qual descrição fática da denúncia, dizendo que ROBERTA participou apenas do último (arquivo digital).

A vítima ZHAO SUJIE narrou que sua loja foi vítima de furtos perpetrados mediante rompimento de obstáculo (porta frontal) nos dias 06 e 08 de agosto. Na segunda oportunidade, os réus foram presos no interior do estabelecimento comercial, e a ré na via pública. No primeiro furto foram subtraídos bens no valor aproximado de R\$ 10 mil; no segundo, cerca de R\$ 6 mil. Gastou aproximadamente R\$ 5 mil para consertar a porta arrombada (arquivo digital).

O policial militar CARLOS ALBERTO DE LIMA esclareceu que, comunicado da ocorrência, dirigiu-se ao local, apreendendo no interior do estabelecimento os réus. A ré, por sua vez, foi flagrada já em via pública por outra equipe policial, sendo apreendidos em sua posse parte da res (arquivo digital).

A confissão dos réus, aliada à prova oral, prisão em flagrante dos acusados, e a

apreensão da rei em poder dos agentes, e ao laudo pericial de fls. 168/215, são elementos suficientes a demonstrar a existência e autorias delitivas.

Dúvida não há, portanto, da prática de ambos os furtos pelos réus RODRIGO e GEOVAN, que admitiram a prática dos dois crimes.

ROBERTA confessou a prática apenas do delito perpetrado no dia 09.08.22, negando a do anteriormente praticado, negativa secundada pelos demais acusados, não havendo prova do contrário (as imagens acostadas aos autos referem-se apenas ao segundo delito, pelo qual ela foi presa em flagrante). Deve, portanto, ser condenada quanto à imputação relativa ao dia 09.08 e absolvida, por falta de provas, no tocante à acusação referente ao delito do dia 06.08.

Inexistiu crime impossível, visto que estabelecimentos comerciais como o presente, em que pese possuírem sistemas de segurança, muitas vezes sofisticados, não estão imunes a furtos, sendo, aliás, significativos os prejuízos sofridos com subtrações não impedidas, como informam as estatísticas anuais comumente divulgadas pela imprensa. Neste sentido o verbete da Súmula n. 567 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, inclusive em recurso especial repetitivo julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o furto consuma-se quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata (teoria da amotio).

Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado"

(REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Não há falar-se, portanto, em tentativa quanto ao segundo crime, visto que a ré foi abordada em via pública, já fora do estabelecimento comercial, e na posse de parte da res furtiva.

No tocante à majorante do repouso noturno, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1.890.981/SP (Tema 1087), pacificou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto qualificado, devendo, portanto, ser decotada.

Foi fixada a tese:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

As qualificadoras disciplinadas nos incisos I e IV estão devidamente materializadas pelos mesmos elementos de prova.

A qualificadora do concurso de agentes está devidamente consubstanciada pela prova oral e pericial. Os réus, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, levaram a cabo a empreitada criminoso, conforme confissão, prova oral e pericial (imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial -fls. 168/215).

O rompimento de obstáculo é comprovado também pela confissão, provas oral e pericial (fls. 168/215). De fato, o ingresso no imóvel se deu pelo arrombamento da porta frontal do estabelecimento comercial.

Os crimes foram perpetrados em continuidade delitiva, pois da mesma espécie e praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi, devendo o segundo ser tido como continuação do primeiro. A presença de qualificadora adicional em um dos delitos não tem o condão de descaracterizar a continuidade.

Presentes, portanto, todas as elementares dos delitos do art. 155, § 4º, IV, e art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação dos réus RODRIGO e GEOVAN em suas penas é impositiva.

ROBERTA, como já sinalizado, deve ser condenada apenas nas penas do delito do art. art. 155, § 4º, I e IV (crime perpetrado em 09.08), por presentes suas elementares e ausentes excludentes legais, sendo de rigor sua absolvição com relação à acusação sobressalente.

Resta fixar as reprimendas.

I - Ré ROBERTA

A acusada não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito desbordaram às ínsitas ao tipo penal, ante a presença de duas qualificadoras, que redundaram em maior gravidade concreta do crime, ante o prejuízo à vítima, especialmente pelo rompimento de obstáculo, demonstrando ainda maior audácia dos agentes.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica da acusada.

Não há agravantes.

Confessa a ré, reduzo as penas ao piso (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Estas reprimendas, à falta de causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

A despeito de parte das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, não o são a ponto de impor a fixação do regime semiaberto, mostrando-se suficiente e adequado, diante da quantidade de pena, e por se tratar de crime praticado sem grave ameaça ou violência, o regime inicial aberto, que fica ora estabelecido (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

II- Réu GEOVAN

O acusado não possui antecedentes criminais.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação dos crimes foram as ordinárias à espécie.

As circunstâncias e as consequências do delito perpetrado no dia 06.08 foram comuns.

Já as circunstâncias e consequências do crime perpetrado no dia 09.08 desbordaram às insitas ao tipo penal, ante a presença de duas qualificadoras, que redundaram em maior gravidade concreta do crime, ante o prejuízo à vítima, especialmente pelo rompimento de obstáculo, demonstrando ainda maior audácia dos agentes.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática dos crimes.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais do delito do dia 06.08, o juízo de reprovação (culpabilidade) também é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Por desfavoráveis as circunstâncias judiciais do crime do dia 09.08, o juízo de reprovação (culpabilidade) dessa conduta também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Confesso o réu, reduzo as penas do segundo crime ao piso (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), não podendo as reprimendas do primeiro crime vir aquém do mínimo.

Estas reprimendas, à falta de causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

Havendo crime continuado, majoro a pena privativa de liberdade de um deles, pois idênticas, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, de 1/6, por serem duas as infrações penais, totalizando 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa, somada (art. 72 do Código Penal), perfaz 20 (vinte) dias-multa.

A despeito de parte das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, não o são a ponto de impor a fixação do regime semiaberto, mostrando-se suficiente e adequado, diante da quantidade de pena, e por se tratar de crime praticado sem grave ameaça ou violência, o regime inicial aberto, que fica ora estabelecido (art. 33, parágrafo 2º, 'c' e parágrafo 3º).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

III – Réu RODRIGO

O réu possui maus antecedentes, pois ostenta condenações por crimes anteriores já com trânsito em julgado (processo nº 1500139-98.2022, deste juízo, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 25.10.2022 e para a Defesa em 31.10.2022 (fl. 226/227), e nº 1500910-13.2021, da 4ª Vara Criminal local, com o trânsito em julgado para as partes em 11.10.2022 (fl.222).

Ainda que não configurem reincidência, pelo fato do trânsito haver ocorrido posteriormente à data do presente crime, possível sua consideração como maus antecedentes.

Nessa direção, a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE.

1. Restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

3. Na espécie, a certidão de antecedentes do recorrido registra, conforme assinala o acórdão da origem, diversas condenações definitivas por fatos anteriores ao crime examinado neste feito, o que permite a valoração negativa de seus antecedentes.

4. Recurso especial a que se dá provimento a fim de atestar os maus antecedentes do recorrido, redimensionando a sua pena”.

(REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJE 09/10/2014).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

As circunstâncias e as consequências do delito perpetrado no dia 06.08 foram comuns.

Já as circunstâncias e consequências do crime perpetrado no dia 09.08 desbordaram às insitas ao tipo penal, ante a presença de duas qualificadoras, que redundaram em maior gravidade concreta do crime, ante o prejuízo à vítima, especialmente pelo

rompimento de obstáculo, demonstrando ainda maior audácia dos agentes.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática dos crimes.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base de cada um dos delitos em 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Não há agravantes.

Confesso o réu, reduzo as pena de ambos os crimes ao piso, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso.

Estas reprimendas, à falta de causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

Havendo crime continuado, majoro a pena privativa de liberdade de um deles, pois idênticas, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, de 1/6, por serem duas as infrações penais, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A pena de multa, somada (art. 72 do Código Penal), perfaz 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, ante a quantidade de pena e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, especialmente seus maus antecedentes (art. 33, parágrafo 2º, 'b', e parágrafo 3º, do Código Penal).

Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, substituo, na forma do parágrafo 2º da mesma disposição, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada, nos termos do art. 46 do Código Penal, pelo Juízo da Execução, facultado seu cumprimento em metade do tempo da pena privativa de liberdade (art. 46, parágrafo 4º, do Código Penal), e 10 dias-multa, o unitário no piso legal, pelas razões já expostas. Estas são as reprimendas mais adequadas à hipótese.

Ante o exposto, julgo a denúncia:

a) IMPROCEDENTE EM PARTE para absolver ROBERTA DE ALMEIDA MARCONDES, qualificada nos autos, da acusação de haver praticado o delito de furto perpetrado no dia 06.08.22, o que faço com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal;

b) PROCEDENTE EM PARTE para condenar:

b.1) ROBERTA DE ALMEIDA MARCONDES, qualificada nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, a 02 (dois) anos de reclusão (regime inicial aberto), além de 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, o unitário no piso, nos termos acima expostos;

b.2) GEOVAN EDUARDO DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, IV, e art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial aberto), além de 20 (vinte) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos;

b.3) RODRIGO DA SILVA MOREIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §

4º, IV, e art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 20 (vinte) dias-multa, o unitário no piso legal, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos acima expostos.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não subsistem mais as razões que determinaram a segregação provisória dos réus, podendo apelar em liberdade. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 21 de novembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA